

1507955-37.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Giovana Furtado de Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

VINICIUS COSTA SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AFONSO DE ALMEIDA

Vistos.

Melhor analisando os autos, verifico que se impõe a rejeição da denúncia, já que não há justa causa para o exercício da ação penal.

Com efeito, segundo precedente do Superior ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1507955-37.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507955-37.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

VINICIUS COSTA SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AFONSO DE ALMEIDA

Vistos.

Melhor analisando os autos, verifico que se impõe a rejeição da denúncia, já que não há justa causa para o exercício da ação penal.

Com efeito, segundo precedente do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração da tentativa, exige-se "que haja o início da prática do núcleo do tipo penal". (STJ, Ag. em Recurso Especial n. 974.254 - TO (2016/0227450-9), Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 21/09/2021). Deste modo, a execução do delito de furto ocorre com o início da subtração do bem pelo agente, já que o núcleo do artigo 155 do Código Penal é "subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel". Logo, os atos anteriores ao início da efetiva subtração dos bens são considerados meramente preparatórios e, portanto, irrelevantes para o direito penal.

No caso vertente, o acusado não iniciou a subtração de bens, conforme exigido pelo tipo penal, pois foi surpreendido antes de iniciar a prática delitiva, quando estava apenas "mexendo em um veículo, com um objeto em sua mão" (fls.69), o que, segundo o precedente jurisprudencial destacado, caracteriza mero ato preparatório do crime de furto, especialmente porque o bem jurídico tutelado pela norma penal (patrimônio) não foi efetivamente atacado, como exigido pelo ordenamento jurídico vigente.

Deste modo, não há justa causa para o exercício da ação penal.

Note-se, por oportuno, que consoante lecionava o saudoso professor e desembargador Sérgio de Moraes Pitombo, o processo penal representa um ônus em si mesmo, não podendo, assim, desenrolar-se de maneira temerária e sem a devida justa causa.

Diante do exposto, declaro nula a decisão que recebeu a denúncia, que foi proferida em afronta ao ordenamento processual vigente, e que, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo. Outrossim, rejeito a denúncia ofertada em face de VINICIUS COSTA SANTOS, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

Oportunamente, façam-se as necessárias anotações e comunicações e arquivem-se os autos.

Dê-se ciência às partes.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA